

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/5922/25

הצעת חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון – איסור העברת כספים מהרשות הפלסטינית לפעיל טרור), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא "ובאמצעות הטלת איסור על אדם להעביר כספים מהרשות הפלסטינית לפעיל טרור".
2. הוספת סעיף 4א אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור על העברת 4א. (א) המעביר, במישרין או בעקיפין, כספים כספים מהרשות הפלסטינית לפעיל טרור, דינו – מאסר עשר שנים.

(ב) המסייע, מאפשר, מתווך, נותן אמצעים, ייעוץ או שירות אחר לביצוע העברה האסורה לפי סעיף זה, דינו כדין מבצע העברה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) לעניין סעיף 13(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977², יראו עבירה לפי סעיף זה, שהיא עבירת חוץ כהגדרתה בסעיף 7(ב) לחוק האמור, כעבירה נגד ביטחון המדינה.

(ד) בסעיף זה –

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

"העברה" – מסירה, תשלום, תרומה, הקצאה או
הסבת זכות, במישרין או בעקיפין, לרבות
באמצעות צד שלישי;

"כספים" – לרבות טובת הנאה בשווי כסף, זכויות,
מתנות, שירותים או נכסים אחרים."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לצמצם את התמריץ הכלכלי לפעולות של פגיעה ביהודים או בישראלים
בעקבות תשלום של הרשות הפלסטינית לאותם מפגעים באמצעות הטלת סנקציה פלילית אישית על
המעורבים בהעברת הכספים אליהם.

על כן, מוצע לתקן את חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים
המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018, ולקבוע כי אדם אשר מבצע העברה של כספים
מהרשות הפלסטינית לפעיל טרור, כהגדרתו בחוק האמור, דינו יהיה עשר שנות מאסר. עונש זה יחול על
אדם אשר סייע, אפשר, תיווך נתן אמצעים, ייעוץ או שירות אחר לביצוע העברה כאמור. יש לציין, כי
בהצעת החוק, העברה מתייחסת גם למסירה, תרומה, הקצאה והסבת זכות אף על ידי צד שלישי של
כספים, לרבות טובת הנאה בשווי כסף, זכויות, מתנות, שירותים ונכסים אחרים. מעבר לכך, בסעיף קטן
(ג) מוצע לקבוע תחולה אקסטרטוריאלית לביצוע העבירה על מנת לעמוד באתגרי האכיפה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)